

1501715-08.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... combinado com art. 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no 9 de dezembro de 2021, por volta das 17h, na Rodovia Marechal Rondon, km 535, neste Município, trazia consigo, para fins de tráfico, 1.205,71 gramas de Benzoilmetilecgonina (2 pedras de crack e 4 porções de pasta-base de cocaína), substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501715-08.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501715-08.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DOS ANJOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

MARIA DOS ANJOS, qualificada nos autos, foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no 9 de dezembro de 2021, por volta das 17h, na Rodovia Marechal Rondon, km 535, neste Município, trazia consigo, para fins de tráfico, 1.205,71 gramas de Benzoilmetilecgonina (2 pedras de crack e 4 porções de pasta-base de cocaína), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, conforme laudo de constatação prévia (fls. 25/26) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79 e 80/82). A inicial veio acompanhada de inquérito policial instaurado por auto de prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 35/40).

A ré foi notificada e apresentou defesa prévia (fls.93/94).

Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e a ré foi interrogada (fls. 157/159).

Em alegações finais orais, o Dr. Promotor de Justiça postulou a condenação da ré, nos termos da denúncia (fls. 157/159).

O Dr. Defensor requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante genérica da confissão e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Requereu, também, que o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, seja aplicado em seu patamar mínimo, com fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/17, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação prévia (fls. 25/26) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79 e 80/82), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria também está demonstrada.

A ré confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Interrogada em juízo, a acusada Maria dos Anjos admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, entre Estados da Federação. Afirmou que estava levando o entorpecente para entregar para outras pessoas. Alegou que passava por dificuldades financeiras. Receberia a quantia de R\$ 2.800,00 para transportar o entorpecente. Residia no município de Ouro Branco/MG, com sua genitora e dois netos. Está arrependida, pois nunca passou por situação semelhante. Transportaria a droga de Campo Grande até o município de Ouro Branco/MG. Nunca respondeu a processo anteriormente. Trabalhava fazendo faxinas, passando e lavando roupas. O entorpecente que transportava estava dentro de uma mochila. Não sabe especificar a quantidade de droga que carregava. Foi a primeira vez que realizou tal transporte. A confissão da ré está corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha João Vítor Nascimento, policial rodoviário, que, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que fazia fiscalização de rotina e abordou um ônibus da viação Motta que vazia o trajeto Campo Grande/MS para Brasília/DF. Assim que entrou no ônibus percebeu que a passageira da poltrona 05 demonstrava grande nervosismo. A referida passageira estava com uma mochila sob sua cintura e mãos, sentada. Diante do nervosismo apresentado, a passageira foi convidada a sair do ônibus e sua mochila foi revistada, sendo localizada certa quantia de cocaína e crack. A passageira foi conduzida até a Delegacia de Polícia. Indagada, a ré afirmou que havia adquirido o entorpecente em Ambaí/MS e o levaria as drogas até Ouro Branco/MG, para comercializar.

Desse modo, a instrução processual demonstrou a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

A causa de aumento - transporte de drogas entre Estados da Federação (art.40, V, da Lei de Tóxicos), também ficou provada.

A própria ré admitiu que recebeu a droga na cidade de Campo Grande/MS e a entregaria para uma pessoa na cidade de Ouro Branco/MG. O ônibus em que a ré viajava fazia o trajeto entre Estados da Federação, de forma que, portanto, incide a majorante prevista no dispositivo legal supracitado.

Dosagem da pena:

Na primeira fase, atento às regras previstas no artigo 59 do Código Penal, em razão da primariedade da ré, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifica-se a incidência da atenuante da confissão. No entanto, deixo de reduzir a pena, pois já se encontra no mínimo legal e não é possível ficar aquém do mínimo legal, nesta fase.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (tráfico de droga entre Estados da Federação). Por isso, aumento a pena em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, não pode ser aplicada ao presente caso.

Isto porque, a grande quantidade e variedade de drogas (1.205,71 gramas de Benzoilmetilecgonina, divididos em 2 pedras de crack e 4 porções de pasta-base de cocaína), demonstra que a ré estava envolvida com organização criminosa, já que transportava grande quantidade de droga entre Estados da Federação.

Portanto, torno definitiva a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da gravidade concreta do crime, pois o transporte de 1.205,71 gramas de cocaína (4 porções de pasta-base e 2 porções de crack) é conduta gravíssima, que impõe o regime inicial mais gravoso, para que seja atendido o escopo preventivo e repressivo da norma penal.

Também deve ser levado em conta que se trata de crime equiparado a hediondo, sendo certo que o crime de tráfico de drogas recebeu tratamento severo do legislador constituinte (art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal), haja vista os malefícios que o crime de tráfico de drogas causa para a população.

Assim, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), fica estabelecido o regime inicial fechado.

Detração penal é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções, porque não há nos autos elementos para verificação do requisito subjetivo para eventual progressão de regime.

Nesse sentido, cabe transcrever ementa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Sentença condenatória. PRELIMINAR – Defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do feito a partir da audiência realizada no dia 15/10/2015, em razão da ausência de fundamentação para a utilização de algemas – Descabimento – Incabível a declaração de nulidade da prova oral em face do uso de algemas em audiência, uma vez que a segurança daqueles que prestam serviço à Justiça não pode ficar exposta a uma reação inesperada dos acusados, a qual pode vir a causar malefícios mais graves do que aqueles causados para mantê-los algemados – Preliminar rejeitada. MÉRITO – Defesa requer, no mérito, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, (1) a desclassificação da infração para o delito de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal) ou violação de domicílio qualificado (artigo 150, § 1º, do Código Penal); (2) a não exasperação da pena ou, caso mantida, seja ela de 1/6 (um sexto); (3) a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal; e, ainda, (4) a detração penal – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – A negativa do sentenciado restou isolada no conjunto probatório – Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelos policiais ouvidos – Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova – Condenação criminal mantida – Majoração da pena base bem fundamentada, ante os maus antecedentes do acusado – Regime inicial semiaberto bem aplicado, levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Réu reincidente – Inteligência do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "c", e artigo 44, inciso II, ambos do Código Penal – Cabe ao Juízo da execução penal apreciar o pleito de detração da pena – RECURSO IMPROVIDO". (TJSP; Apelação 0013164-23.2015.8.26.0320; Relator: Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018). g.n.

Pelas mesmas razões que justificam o regime inicial fechado, e também pela quantidade de pena aplicada, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar a ré MARIA DOS ANJOS, qualificada nos autos, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, combinado com art.

40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A ré não poderá apelar em liberdade, pois está presa preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado, tratando-se de condenação por crime equiparado a hediondo (tráfico de grande quantidade de droga). Expeça-se ofício de recomendação.

Defiro a restituição do aparelho celular à ré. Intime-se a ré para que, no prazo de dez dias, providencie junto à Delegacia de Polícia a retirada do objeto apreendido nos autos ("um aparelho celular Motorola"), podendo indicar/nomear pessoa para a retirada do bem, mediante procuração, se o caso, sob pena perdimento.

Diante da natureza inservível da passagem apreendida nos autos, com o trânsito em julgado, determino sua destruição.

P. R. I. C.

Araçatuba, 10 de março de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA